

מסורת הש"ם

א) [מוספתא פ"א], ב) [לנקמן טו: טז. ית. כד: ז].ג) [נדרסות לו. וט"ז], ד) [מנ"ח: בשדה, ט] [שמות כב], ו) [בס"ח: כרה"ר, ו] [מנ"ח: כרה"ר, ח] [ושעין מוספות לנקמן טז. ד"ה טלה].

גליון הש"ם

גב' ובפירוקא דאביי פליגי. עי' לנקמן דף טז ע"א מוס' ד"ה טלה ר"ט: אין דהא א"ל שמואל ב'. לנקמן דף טו ע"ב ודף לו ע"ב:

רבינו הגנאל

ולא קבילו עוליהו נטירותא דנוזיקין, דמרי תורא משלם לשומרין תם חצי נזק ומועד נזק שלם. ואם קיבלו עליהן גם שמירת נזקין בעל השר פטור, דכייל למינר לזה אלו אויך לאחריני אתון בעיתו לשלומי השתא דאויך לתורא דירבו בנינא לשלומי לכו. וכיון שקיבלו השומרים שמירת נזיקין, נפרץ ביום וצא חייבין השומרים, נפרצה כלילה או שפרצו ליטטין ויצתה וחזיקה פטור. ואקשי' על ר' אלעז' הא דתני רב יוסף חצר השותפין והפונדק חייב בה על השן ועל הרגל. ופריך במיוחדת לזה ולזה לפירות ולא לשוורים. דאי לא תמי' הכי, הא דתניא ד' כללות היה ר' שמעון בן אלעזר אומ' בנזקין, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, חייב בכל. למזיק ולא לניזק, פטור בכל. לזה ולזה כגון חצר השותפין והבקעה, פטר בה על השן ועל הרגל. קתני מיהא פטר בה על השן ועל הרגל. קשיין אהררי. אלא הא דתני ר' שמעון בחצר המיוחדת לשתניהן בין לפירות בין לשוורים. והתני רב יוסף בחצר המיוחדת לשתניהן לפירות ולא לשוורים, ופשוטה היא. ואמרי' כיון דמיוחדת להו למתניתא, שני נמי לאמוראי ואמי' רב חסדא דחייב על השן ועל הרגל בחצר המיוחדת לפירות ולא לשוורים, ור' אלעזר פטר בחצר המיוחדת לפירות ולשוורים. ואם תמצא לומי' פליגי, בקשיא דר' זורא דאמי' כיון דמיוחדת לפירות הא בעינא ובער בשדה אחר וליכא, ופריך אביי כיון דאינא מיוחדת לשוורים שדה אחר קרינא ביה. ר' אלעז' ב' זורא ורב חסדא כאביי, גופה, ד' כללות היה ר' שמעון בן אלעזר [אומר, בנזיקין] כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל. ויריקנן מדלא קתני חייב על הכל

ולא קבל עליו שמירם נוקיו. אם יזיק הוא את אחרים: איני והא פני רב יוסף. אדרבי אלעזר פריך: והפונדק. בית גדול שרגילין אורחים ואכסנאין ללון בו ואם הזיק זה את זה חייב אשן ורגל ולא הוי כרה"ר דהואיל ואינו מיוחד לבני רשות הרבים אלא לאותן הדרין בו כשדהו) אחר קרינן ביה שהרי ע"י שמירות הם דרים שם: וסבברא דמסניסא לא פליגי. ליתכא ברייתא דקאי כותי והתניא ד' כללות כו': חייב בכל. לנקמן מפרש שאפילו קרן תמה משלם נזק שלם הואיל ונכנס לרשותו והזיקה: פטור מכל. דאמר ליה תורך צרשומי מאי צעי: על השן ורגל. דלא קרינן ביה בשדה אחרים) דמשמע שיהא מיוחד לניזק אצל על הנגיפה ועל הנגיפה והנשיכה והרצילה והבעיטה שהן מולדומיו של קרן תם משלם חצי נזק דכרה"ר הוא שהרי לשתיהן רשות בו: לא לזה ולא לזה. מפרש לקמיה דאיוו של שתיהן אלא של אחד מהן של נזק: חייב זה על השן ועל הרגל. נ"ש: ועל הנגיפה כו'. ולנקמן פריך הא תנא רישא דבחצר הניזק אפילו קרן תמה משלם נ"ש: פטור זה על השן ועל הרגל. והיינו כר' אלעזר: וקפריך גמרא קשיא אהדדי: כי פניא הויא. דפטור: בחצר המיוחדת לזה ולזה. לפירות ולשוורים דהויא ליה חצר השותפין לגבי שן ולגבי קרן הלכך צשן פטור צרה"ר) וצקנן תמה ח"נ צרה"ר) משלם: ודרב יוסף בחצר המיוחדת כו'. דהויא חצר הניזק שלא היה לו להכניס שם שורים ולא דמי לרה"ר: פונדק אינו מיוחד לשוורים לפי ששם מונחת פרגמטיא של סוחרים ואינו מניחין ליכנס שם שורים שלא יחפזו ויטנפו כליהם: סתם צקעה רועים שם שורים: צעינן שדה אחר וליכא. שהרי יש למיזק רשות זה להכניס פירותיו: שדה אחר קרינן ביה. שהרי נכנס שלא צרשות שלא היה לו רשות לשוורים: אמוראי נמי לא פליגי. דהא דרב חסדא צשאינא מיוחדת לשוורים ודרבי אלעזר צמיוחדת אף ולא לשוורים רב חסדא כצאי' דכיון דאינא מיוחדת לשוורים שדה אחר קרינא ביה ורבי אלעזר כרבי זירא כיון די' למזיק רשות זה לפירות לא

והרגל ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם לא לזה ולא כגון חצר שאינו של שניהם חייב בו על השן ועל הרגל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם לא לזה ולא כגון חצר שאינו של שניהם חייב בו על השן ועל הרגל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם חצי נזק מועד משלם נזק שלם קתני מיהת חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל קשיא אהדדי כי תניא ההיא יבחצר מיוחדת לזה ולזה בין לפירות בין לשוורים ההיא דרב יוסף יבחצר מיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשוורים דלגבי שן הויא לה חצר הניזק דיקא נמי דקתני הכא דומיא דפונדק וקתני התם דומיא דבקעה שמע מינה מתקיף לה רבי זירא כיון דמיוחדת לפירות הא בעינן *ובעזר בשדה אחר וליכא א"ל מדיפתי לרבינא לימא מדמתניתא לא פליגי אמוראי נמי לא פליגי אמר ליה אין ואם תמצא לומר פליגי בקושיא דרבי זירא * ובפירוקא דאביי פליגי: גופא ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל על הכל לא קתני אלא חייב בכל בבולי נזק מני *רבי טרפון היא דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם אימא סיפא לא לזה ולא כגון חצר שאינו של שניהם חייב בה על השן ועל הרגל מאי לא לזה ולא לזה אילימא לא לזה ולא לזה כלל אלא דאחר והא בעינא ובער בשדה אחר וליכא אלא פשימא לא לזה ולא לזה אלא דחד וקתני סיפא תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם אתאן לרבנן דאמרי *משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם רישא רבי טרפון וסיפא רבנן * אין דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה *שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראי רישא רבי טרפון וסיפא רבנן רבינא משמיה דרבא אמר כולה רבי טרפון היא ומאי לא לזה ולא לזה לא לזה ולא לזה לפירות אלא דחד לזה ולזה לשוורים *דלגבי שן הויא לה חצר הניזק לגבי קרן הויא לה רשות הרבים א"ה ארבעה שלשה הוו אמר רב נחמן בר יצחק שלשה

דמשמע על הקרן אע"ג שהוא תם אמא לאשמועינן דחייב נ"ש: רבי טרפון היא דאמר. לנקמן צפרק כיצד (דף כד:): משונה קרן בחצר הניזק נ"ש משלם. קרן תמה וכל תולדותיה קרי משונה הואיל ושינו את וסמן שלא היו דרכן לכך: אלא דאחר. שאינו לא ניזק ולא מזיק וקמני חייב על השן והא צעינן שדה אחר: אלא דחד מינייהו. כלומר דניזק: הא א"ל שמואל לרב יהודה כו'. לנקמן [טו:] גבי חמשה תמין: צנוק מסניסין. לא תטרם לשנויי כחד תנא: וסא אצטראי. ואימא כותמי דאוקי אנא רישא רבי טרפון וסיפא רבנן וד' כללות דקאמר ר"ש תרי מינייהו צחד דוכתא חד כר' טרפון וחד כרבנן: אלא דחד. דניזק: דלגבי שן הויא חצר הניזק. וחייב המזיק צנוקי שן שהרי לגבי פירות אינא אלא דניזק: ולגבי קרן הויא רה"ר. שהרי צרשות הכניס שם שורו ומשום הכי הוא משלם חצי נזק ותו לא: ג' כללוס הוו. דהאי כללא צתרא שמעינן ליה מקמאי דכיון דלגבי שן הויא חצר הניזק למה ליה למתני חייב על השן הא תנא ליה רישא כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב צכל וקרן בחצר השותפין הא תנא ליה רישא כגון חצר השותפין והצקעה על הנגיפה ועל הנגיפה תם משלם חצי נזק: שלשה

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

יד.

ולא קבל ע"יה שמירת נוקיו. ואם תאמר כיון דלא קביל עליה פשיטא דתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם ויש לומר דסלקא דעתך דשמירת נזקין דעלמא לא קביל אצל אנוקין לתורא דשואל גופיה סלקא דעתך שקבל וליפטר משאיל:

מ"י
לא פליגי.
הוי מני לאוקמני ההיא דרב יוסף לא לזה ולא לזה לשוורים ולפירות דחד:

לא
יזה ויכא יזה פירות אכא
יחד.
ר"ת גרים לא לזה ולא לזה לשורים דגבי שן הויא חצר הניזק שהזיק פירות אצל גבי שורים ה"ל קרן צרה"ר כיון שלא היה להם רשות ליכנס ול"ג כמו שכתוב בצפריס ולזה ולזה לשורים דא"כ גבי שן לא היה לו ליחשב חצר הניזק כיון שיש רשות לכל חד וחד להכניס שם שורו דכמוכא לעיל ולא צעי לאוקמא לזה ולזה לפירות ולא לשורים דלא כר' זירא ועוד דלישנא לא משמע הכי):

אי
הבי ארבעה שלשה הוו.
צשלמא לשמואל דמוקי רישא רבי טרפון וסיפא רבנן אלטרין סיפא לאשמועינן לאפוקי מדרבי טרפון אלא לרבינא לא לריכא כלל דלגבי שן הוי חצר הניזק שמעינן מכל שהוא רשות לניזק וקרן צרה"ר שמעינן מחצר השותפין והצקעה: פרה

השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל קשיא אהדדי כי תניא ההיא יבחצר מיוחדת לזה ולזה בין לפירות בין לשוורים ההיא דרב יוסף יבחצר מיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשוורים דלגבי שן הויא לה חצר הניזק דיקא נמי דקתני הכא דומיא דפונדק וקתני התם דומיא דבקעה שמע מינה מתקיף לה רבי זירא כיון דמיוחדת לפירות הא בעינן *ובעזר בשדה אחר וליכא א"ל מדיפתי לרבינא לימא מדמתניתא לא פליגי אמוראי נמי לא פליגי אמר ליה אין ואם תמצא לומר פליגי בקושיא דרבי זירא * ובפירוקא דאביי פליגי: גופא ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל על הכל לא קתני אלא חייב בכל בבולי נזק מני *רבי טרפון היא דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם אימא סיפא לא לזה ולא כגון חצר שאינו של שניהם חייב בה על השן ועל הרגל מאי לא לזה ולא לזה אילימא לא לזה ולא לזה כלל אלא דאחר והא בעינא ובער בשדה אחר וליכא אלא פשימא לא לזה ולא לזה אלא דחד וקתני סיפא תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם אתאן לרבנן דאמרי *משונה קרן בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם רישא רבי טרפון וסיפא רבנן * אין דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה *שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראי רישא רבי טרפון וסיפא רבנן רבינא משמיה דרבא אמר כולה רבי טרפון היא ומאי לא לזה ולא לזה לא לזה ולא לזה לפירות אלא דחד לזה ולזה לשוורים *דלגבי שן הויא לה חצר הניזק לגבי קרן הויא לה רשות הרבים א"ה ארבעה שלשה הוו אמר רב נחמן בר יצחק שלשה

דמשמע על הקרן אע"ג שהוא תם אמא לאשמועינן דחייב נ"ש: רבי טרפון היא דאמר. לנקמן צפרק כיצד (דף כד:): משונה קרן בחצר הניזק נ"ש משלם. קרן תמה וכל תולדותיה קרי משונה הואיל ושינו את וסמן שלא היו דרכן לכך: אלא דאחר. שאינו לא ניזק ולא מזיק וקמני חייב על השן והא צעינן שדה אחר: אלא דחד מינייהו. כלומר דניזק: הא א"ל שמואל לרב יהודה כו'. לנקמן [טו:] גבי חמשה תמין: צנוק מסניסין. לא תטרם לשנויי כחד תנא: וסא אצטראי. ואימא כותמי דאוקי אנא רישא רבי טרפון וסיפא רבנן וד' כללות דקאמר ר"ש תרי מינייהו צחד דוכתא חד כר' טרפון וחד כרבנן: אלא דחד. דניזק: דלגבי שן הויא חצר הניזק. וחייב המזיק צנוקי שן שהרי לגבי פירות אינא אלא דניזק: ולגבי קרן הויא רה"ר. שהרי צרשות הכניס שם שורו ומשום הכי הוא משלם חצי נזק ותו לא: ג' כללוס הוו. דהאי כללא צתרא שמעינן ליה מקמאי דכיון דלגבי שן הויא חצר הניזק למה ליה למתני חייב על השן הא תנא ליה רישא כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב צכל וקרן בחצר השותפין הא תנא ליה רישא כגון חצר השותפין והצקעה על הנגיפה ועל הנגיפה תם משלם חצי נזק: שלשה

עין משפט ונר מצוה

קלח א מיי פ"ד מהל' טקי ממון הלכה י סוג עשין סו סח טוש"ע ח"מ סימן שזו סעיף ח וסימן שמו:

קלח ב ג מיי פ"א שם הלכה ז סמג שם טוש"ע ח"מ סימן שפט סעיף י:

קב ד ה מיי שם הל' ח טוש"ע שם סעיף יא: קבא ד מיי שם הלכה ט טוש"ע שם סעיף יב:

קבמ ז מיי שם הלכה ח ועיין במ"מ טוש"ע שם סעיף יא:

קבמ ח מיי שם הלכה ט טוש"ע שם סעיף י:

קבמ ט מיי שם הלכה ט טוש"ע שם סעיף יג יד:

תורה אור השלם

1. כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב וימית פרמו שלם: שמות כב ד

רבינו הגנאל (המשך)

דמשמע על קרן ועל השן ועל הרגל, אלא קתני חייב בכל דמשמע בכל הנזק, שמעינן מינה דלר' טרפון היא דאמי' קרן בחצר הניזק שלם משלם. והא דר' טרפון בפרק כיצד, ויריקין תוב מסיפא דקתני לא לזה ולא לזה, אלא דחד מינייהו והוא שמשלם חצי נזק. וישא ר' טרפון וסיפא רבנן. אין, האמי' ליה שמואל לרב יהודה שבוק מתני' ותא בתראי, פירושו בשמונה שאחרי זאת כו'. ובא רבינא ותריצה הכי, כגון חצר המיוחדת לפירות לאחד ולשתניהן לשוורים, דלגבי שן הויא לה חצר הניזק לבדו, ולגבי קרן הויא לה רשות הרבים. ואקשי' עליה אי הכי ד' כללות ג' חייב בכל. למזיק ולא לפירות חייב בכל א). ולשתניהן לשוורים תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם תנא ג' דינים.

א) נראה דכוונת הר"ת לומר, שהצד מיוחדת לפירות רק לאחד מהם, הכנס שהוא חצר השותפין. ולו חייב המזיק על הכל, וכן היכא שהצד הוא רשות לשתיהם לשוורים.